

Comparativa por etapas de la teoría del delito

Material de referencia rápida para estudiar y para elegir la línea. NO se copia al trabajo final, que exige una sola línea doctrinal.

Autores comparados: frister, otto, roxin, jakobs, wessels, hilgendorf.

Accion

- **Frister:** Movimiento corporal conducible por la voluntad, causante de un resultado u omisión con deber de garante; base de la tipicidad.
- **Roxin:** Manifestación de la personalidad/voluntad del autor que incide en el mundo exterior (concepto personal de acción).
- **Jakobs:** Comportamiento evitable con contenido expresivo normativo; importa el rol del sujeto, no datos psicofísicos.
- **Wessels:** Comportamiento humano dirigido por la voluntad, con perspectiva final (conocimiento + intención integrados).
- **Hilgendorf:** Conducta humana voluntaria, comisiva u omisiva; rechaza teorías puramente causales o psicológicas.

Contraste: Todos exigen un sustrato de voluntad humana y excluyen fuerza física irresistible, reflejos e inconsciencia. La divergencia es de énfasis: Frister y Roxin la vinculan a la 'manifestación de la personalidad'; Wessels adopta explícitamente la teoría final; Jakobs es el más heterodoxo, normativizando la acción como 'evitabilidad' ligada al rol social.

Tipicidad_objetiva

- **Frister:** Conducta típica + resultado típico + elementos objetivos (descriptivos o normativos); su ausencia excluye la tipicidad subjetiva.
- **Roxin:** Descripción típica analizada centralmente a través de la imputación objetiva, no de la mera causalidad.
- **Jakobs:** Realización de un tipo objetivo entendido como violación de una norma de conducta con contenido expresivo prohibido.
- **Wessels:** Concordancia del comportamiento con los elementos objetivos del tipo (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, nexo causal).
- **Hilgendorf:** Subsunción bajo los elementos del tipo con causalidad regida por la teoría de la condición (equivalencia de condiciones).

Contraste: Coinciden en exigir causalidad como piso mínimo, pero todos la consideran insuficiente y remiten a imputación objetiva para completar el juicio de tipicidad.

Imputacion_objetiva

- **Frister:** Riesgo jurídicamente reprobado, no permitido, que se realiza en el resultado dentro del fin de protección de la norma; terceros o la víctima pueden interrumpir la imputación.

- **Roxin:** Formulación clásica: creación de riesgo no permitido + realización del riesgo + resultado dentro del ámbito de protección del tipo.
- **Jakobs:** Roles y competencia del garante, riesgo no permitido, realización del riesgo y 'prohibición de regreso' (no se imputa a quien facilita a un tercero competente).
- **Wessels:** Riesgo desaprobado realizado en el resultado; se excluye por curso causal atípico, autolesión, tercero autorresponsable, riesgo permitido o disminución de riesgo.
- **Hilgendorf:** Vincula resultado y acción mediante relación de riesgo y ámbito de protección de la norma; no todo resultado causal es imputable.

Contraste: Es el punto de mayor convergencia entre los cinco autores disponibles: todos usan el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo. Jakobs se distingue por anclarlo en 'roles' y 'prohibición de regreso' en vez de en el fin de protección de la norma.

Tipicidad_subjetiva_dolo

- **Frister:** Dolo como representación consciente de realización del tipo; rechaza elemento volitivo adicional (basta la representación, no el 'querer').
- **Roxin:** Conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo; distingue dolo de resultado y de acción, exige claridad en la representación.
- **Jakobs:** Dolo como conocimiento (Wissen) de que se infringe la norma; abarca consecuencias principales y secundarias.
- **Wessels:** Dolo con elemento cognitivo y volitivo (conocimiento + voluntad); distingue dolo directo, indirecto y eventual.
- **Hilgendorf:** Conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo; dolo directo de 1º y 2º grado y dolo eventual.

Contraste: Frister y Jakobs se apartan de la fórmula tradicional 'conocimiento + voluntad': Frister prescinde del elemento volitivo y basta la representación; Jakobs lo reduce a puro conocimiento normativizado. Roxin, Wessels e Hilgendorf mantienen la estructura bipartita clásica cognitivo-volitiva.

Error_de_tipo

- **Frister:** Excluye el dolo; si es evitable subsiste imprudencia. Trata aberratio ictus/error in persona según similitud del bien jurídico afectado.
- **Roxin:** Elimina o reduce el dolo según sea esencial o no; distingue error fáctico de error sobre elementos normativos; rechaza que el error de subsunción sea error de tipo.
- **Jakobs:** Excluye dolo o imprudencia según recaiga sobre el tipo o sobre riesgos cognoscibles; enfatiza la ruptura de la relación de sentido norma-comportamiento.
- **Wessels:** Excluye dolo; distingue error sobre el objeto, error in persona vel objeto, aberratio ictus y error sobre el curso causal.
- **Hilgendorf:** Excluye dolo y, por regla, la imprudencia; trata especialmente error in persona vel objeto y aberratio ictus.

Contraste: Todos coinciden en el efecto básico (excluye dolo, deja abierta la imprudencia si es evitable). Las variantes de aberratio ictus/error in persona reciben tratamiento específico en cada autor, con matices sobre cuándo el bien jurídico afectado se considera 'equivalente' — relevante para casos de desviación del curso causal como el Caso V o el Caso IV del banco.

Antijuridicidad

- **Frister:** Juicio de valor divisible: tipo permisivo objetivo + subjetivo; sistema cerrado de causas de justificación (consentimiento, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber).
- **Roxin:** Antijuridicidad material fundada en la violación de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; las justificantes se explican por ponderación constitucional.
- **Jakobs:** El comportamiento típico infringe el ordenamiento en su totalidad; las justificantes excluyen la antijuridicidad porque no hay violación de la norma dentro de los límites del rol.
- **Wessels:** Las causas de justificación son normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad aunque subsista la tipicidad.
- **Hilgendorf:** Ausencia de causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento, autorización legal); admite consentimiento presunto e hipotético.

Contraste: Coinciden en el catálogo básico de justificantes (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento). Roxin es el más distintivo al fundar la antijuridicidad material en la Constitución; Jakobs la reconduce a la vigencia de la norma dentro del rol.

Culpabilidad

- **Frister:** Auto-determinación como construcción normativa y social (no psicológica): imputabilidad + conciencia de ilicitud + exigibilidad.
- **Roxin:** Responsabilidad = culpabilidad + necesidad preventiva de pena; permite excluir pena aun habiendo culpabilidad si no hay necesidad preventiva.
- **Jakobs:** Concepto funcional: capacidad normativa de responder por la infracción del rol, fundada en prevención general positiva, no en libre albedrío.
- **Wessels:** Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según la libertad de voluntad del autor.
- **Hilgendorf:** Reproche por actitud de ánimo censurable; exige capacidad de comprensión y de conducirse conforme a ella (principio de coincidencia con el hecho).

Contraste: Es la etapa de mayor divergencia teórica. Frister y Jakobs normativizan la culpabilidad (auto-determinación social / prevención general), apartándose del libre albedrío clásico. Roxin añade un segundo filtro (necesidad preventiva de pena) ausente en los demás. Wessels e Hilgendorf se mantienen más cerca de la reprochabilidad personal clásica.

Error_de_prohibicion

- **Frister:** Inevitable excluye culpabilidad; evitable la atenúa (§17 StGB); criterio de capacidad de información técnica del sujeto.
- **Roxin:** Divide error de mandato (omisión) y error genérico; exige que el error sea normativo, no sobre motivación subjetiva.
- **Jakobs:** Se valora según la exigibilidad del conocimiento del autor respecto de sus deberes normativos, no según factores psicológicos.
- **Wessels:** Evitable reduce culpabilidad (permite condena por imprudencia si existe esa figura); inevitable la excluye.
- **Hilgendorf:** Vencible reduce la pena; invencible la excluye. Discute las cuatro teorías sobre error en los presupuestos de la justificación (teoría limitada de la culpabilidad como dominante).

Contraste: Coincidencia total en el efecto binario evitable/inevitable. Hilgendorf es el único que detalla el debate específico sobre error en los presupuestos fácticos de una causa de justificación (relevante para legítima defensa putativa, como el Caso X).

Tentativa

- **Frister:** Punible desde el comienzo de ejecución (decisión + immediatez); tentativa inidónea punible si el autor cree en la idoneidad del medio.
- **Roxin:** Teoría del peligro próximo: comienzo cuando la acción crea un peligro inmediato y concreto para el bien jurídico; critica la teoría de actos parciales.
- **Jakobs:** Infracción normativa próxima al tipo consumado: requiere resolución, dolo e idoneidad de los actos; demuestra desconocimiento de la vigencia de la norma.
- **Wessels:** Ejecución inacabada con decisión consumada y disposición inmediata; punible cuando la ley lo prevé, salvo desistimiento voluntario.
- **Hilgendorf:** Decisión al hecho + puesta en ejecución inmediata + no consumación; desistimiento voluntario excluye pena según sea tentativa acabada o inacabada.

Contraste: Convergen en el esquema decisión + comienzo de ejecución + falta de consumación. Roxin aporta el criterio autónomo de 'peligro próximo'; los demás son más descriptivos del §22/23 StGB.

Autoria_participacion

- **Frister:** Dominio del hecho para la autoría (directa, coautoría por plan común, mediata por coacción o error); complicidad e instigación como participación.
- **Roxin:** Dominio del hecho como concepto central, incluyendo dominio de la organización (aparatos de poder) como forma de autoría mediata.
- **Jakobs:** Dominio del hecho o incumbencia de un deber especial (delitos de infracción de deber); prohibición de regreso limita la participación.
- **Wessels:** Teoría del dominio del hecho: autor directo, coautor, autor mediato; participación accesorio pero flexibilizada.
- **Hilgendorf:** Teoría del dominio del hecho como dominante; participación con accesoriedad limitada (punible aunque el autor sea imputable).

Contraste: Consenso amplio en la teoría del dominio del hecho como criterio de autoría. Roxin se distingue por extenderla a los aparatos organizados de poder; Jakobs introduce una vía alternativa para delitos de infracción de deber.